



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

מס' תיק: 8/33/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
יעל ליבוביץ**

נציגות הבית המשותף ברח' הירקון 25 חיפה

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד גיא שלגי  
שלומציון המלכה 19, חיפה  
טל': 050-2521212 פקס: 04-6167966

**נגד**

קיסרי שלמה

נתבע

באמצעות ב"כ: עו"ד קיסרי אילן  
הירקון 7, חיפה  
טל': 04-8245263 פקס: 04-8258967

## **פסק דין**

1. זוהי תביעה לתשלום חוב כספי בסך 7,198.5 ₪ שהגישה נציגות הבית המשותף כנגד הנתבע שהינו בעלים של דירה בבית, בגין דמי ועד בית לתקופה 5/15-6/20 ובגין חלקו היחסי בעלות תיקון הגג המשותף בסך של 1,290 ₪.
2. הבית מושא ההליך נמצא ברח' הירקון 25, חיפה, ומזוהה כחלקה 20 בגוש 10766 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

### **טענות התובעת-**

3. הנתבע עומד בסירובו לשלם את חובו בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף במשך כ-6 שנים.
4. בהתאם לפסיקה, הנתבע אינו רשאי לקזז כספים כנגד חובו בגין הוצאות שהוציא לתיקון הגג המשותף ותקרת דירתו ולניקוי מרזב הגג מבלי שפנה תחילה לנציגות בדרישה לתיקון הפגם ברכוש המשותף ומבלי שקדמה לכך תביעה למפקח על רישום מקרקעין.
5. הנתבע האריך את ההליכים שלא לצורך והגיש בתביעה על חוב ועד בית עמודים רבים של כתבי טענות ונספחים בהם טען לקיזוז, וזאת מבלי להגיש כתב תביעה שכנגד או להעלות טענותיו בהתאם לפסיקה ולחוק.
6. מדובר בהליך שלישי בו נדרשת התובעת לתבוע את הנתבע בגין אי תשלום דמי ועד, ועל כן מבוקש לחייבו לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה. בנוסף יש לחייבו בהוצאות לדוגמה לטובת נציגות



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/33/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבית המשותף ובכך להפסיק את ביזוי זמנם של נציגי התובעת הפועלים בהתנדבות למען כלל בעלי הדירות, ובזבוז זמנו היקר של בית המשפט.

**טענות הנתבע-**

7. כתב התביעה אינו מגובה באסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את טענות התובעת בדבר החובות הכספיים המיוחסים לנתבע.
8. כתב התביעה כולל חוב משנת 2015 ועד שנת 2017 שעה שהנתבע שילם לתובעת את מלוא חובותיו עד סוף שנת 2017. מדובר בכספים אשר תשלומם אושר על ידי התובעת הן במייל והן בדוחות הכספיים שנערכו על ידי מר דב ישראל דויטשמן (להלן: "דויטשמן").
9. לא הוכח כי דויטשמן ביצע תיקון בגג המשותף. לא הוצגו מספר הצעות מחיר לתיקון, ולא ברור מדוע בוצע התיקון חלף שימוצו ההליכים כנגד בעל המקצוע הקודם שביצע תיקון בגג אשר תקופת האחריות שנתן טרם פגה. על אף האמור הושבו לו הכספים מקופת הנציגות שעה שעל תיקון דומה שביצע הנתבע בגג המשותף מסרבת הנציגות להשיב את הכספים.
10. התביעה הוגשה בחודש 1/20, אך הנתבע נתבע לשלם בה עד 7/20 שעה שאף לא אחד מיתר בעלי הדירות בבית נדרש לשלם חצי שנה למפרע.
11. במכתב ששלח נציג התובעת לכל בעלי הדירות בבית ביום 29.12.17 נכתב כי לסיכום שנת 2017 "כל הדיירים שילמו את החובות שלהם". האמור סותר את טענת התובעת בדבר חובות של הנתבע בעבור שנת 2017.
12. בדו"ח הנציגות לסוף שנת 2019 דווח כי חוב הנתבע מסתכם לסך של 4,606 ₪. אם נוסיף לכך את המחצית הראשונה של שנת 2020 יסתכם החוב לסך של 5,176 ₪ בעוד שבתביעה נתבע הנתבע על סך של 5,586 ₪ בגין תקופה זו.
13. בתכתובת של נציג הנציגות לכל בעלי הדירות בבית הודה הנציג כי מגיע לנתבע מהנציגות סך של 3,500 ₪ בעבור תיקון תקרת דירתו בהתאם להחלטת האסיפה הכללית משנת 2011. יש לקזז סכום זה מהחוב הנטען.
14. התובעת צריכה לשלם לנתבע סך של 2,700 ₪ שהוציא הנתבע לניקוי הגג ופתיחת מרזבים עבור פרק זמן של 9 שנים החל משנת 2012 ועד שנת 2020 לפי 300 ₪ לשנה לערך.
15. סך חובות הנציגות לנתבע מסתכם בסך של 6,200 ₪ נכון לסוף שנת 2019. מכאן עולה כי הנתבע נמצא ביתרת זכות של 1,954 ₪ נכון לסוף שנת 2019 בקופת ועד הבית.

**ההליכים בתיק-**

16. בכתב התביעה שהוגש במקור נתבע הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 8,091.5 ₪ בגין התקופה החל מחודש 4/14 ואילך. בכתב ההגנה שהוגש נטען לאי דיוקים בסכומים הנתבעים, לרבות טעות אריתמטית ותביעה בגין חודשים לגביהם קיימת לנתבע קבלה על תשלום דמי ועד. בדיון שהתקיים ביום 21.5.20 ביקשה התובעת לתקן את כתב תביעתה, ולתיק הוגש כתב תביעה מתוקן בו הועמד סכום התביעה על סך של 7,198.5 ₪ בגין תקופה החל מ- 5/15.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/33/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. בדיון שהתקיים ביום 7.9.20 הוריתי על הגשת תצהירים. לאחר שהתצהירים הוגשו שלחו הצדדים הודעה בה ציינו כי הם מוותרים על חקירת המצהירים, ומסמיכים אותי לתת פסק דין על בסיס החומר הקיים בתיק ללא חקירות המצהירים. בעקבות כך בוטל דיון ההוכחות שנקבע והוגשו סיכומים.

18. משהוגשו הסיכומים הגיעה העת לתת פסק דין בתיק.

**דיון והכרעה-**

19. אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר ששקלתי את מלוא טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית כפי שיפורט להלן:

**האם התובעת היא נציגות הבית-**

20. לכתב התביעה המתוקן צורף כנספח ח' מכתב ששלחה בעלת דירה בבית בשנת 2011 לאחר הנתבע בו צוין כי ניהול קופת הנציגות הועבר למר דויטשמן, וכן צורפו התכתבויות מייל ששלח מר דויטשמן, בתוקף תפקידו כנציג הנציגות, לבעלי הדירות בבית.

21. על אף האמור, טען הנתבע כי התובעת איננה נציגות מוסמכת של הבית, וכי מר דויטשמן לא נבחר כדין.

22. אציין כבר עתה כי אין בידי לקבל טענה זו.

23. חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 ד לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהול התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוב') ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

24. במקרה דנן, לא עלה בידי הנתבע להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, כלל לא נטען כי קיימת נציגות כזו בכתב הגנה או בתצהיר שהוגש מטעם הנתבע. כך גם לא הובא תצהיר מטעם הנתבע של מי מבעלי הדירות בבית התומך בטענה כי הנציגות איננה הנציגות החוקית של הבית או שיאשר דבר קיומה של נציגות אחרת. כל שהובא מטעם הנתבע בעניין הוא פירוט תאוריות שונות וספקולציות בהן טען כי לא סביר שקוימו שתי אספות כלליות כפי הנטען, או כאמור בסעיף 3.2 לסיכומי "ספק רב אם אכן התקיימו שתי אספות בעלי הדירות בחודש אוקטובר 2019" שכן בעלת דירה אחת בבית אינה בקו הבריאות ומתגוררת בתל-אביב, כך שלא סביר כי הגיעה פעמיים בחודש לחיפה, ובעלת דירה אחרת הסמיכה דרך קבע את הראשונה לייצגה באספות.

25. האמור מקבל משנה תוקף לאור העובדה שבפסק דין קודם שניתן כנגד הנתבע ביום 6.3.14 בתיק 300/13+302/13 (מפקחת חיפה) נציגות הבית המשותף ברח' הירקון 25, חיפה נ' שטימר (לא פורסם) (להלן: "פסק הדין הקודם") נקבע כהאי לישנא בסעיף 5(ה) כי חוק המקרקעין אינו מכיר מציאות של היעדר נציגות ועל בעל הדירה הטוען כי התובעת אינה הנציגות להצביע על אישיות משפטית אחרת בסמכותה הוא מכיר כנציגות חוקית אשר לה הוא משלם דמי ועד. על אף האמור, הנתבע לא הוכיח כאמור.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/33/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. העובדה שכל בעלי הדירות בבית משלמים דמי וועד שוטפים והוצאות מיוחדות לתובעת מעידה אף היא כי התובעת היא נציגות הבית.

27. כאן המקום גם לציין שמוצאת אני גם לדחות את טענת הנתבע כי לא התקבלה החלטה כדין המסמיכה את הנציגות להגיש תביעה כנגד הנתבע. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". משאין חולק על כך שתביעה זו עניינה ניהול והחזקה תקינה של הבית המשותף הרי שקיימת לנציגות סמכות טבועה להגיש תביעה בגין חובות בדמי וועד בית אף ללא שהתקבלה לכך הסכמת בעלי הדירות. לכך יש להוסיף את העובדה שמנספח טז' לכתב התביעה המתוקן עולה כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבע, שילמו לנציגות בעבור הוצאות המשפט להגשת התביעה כנגד הנתבע, מה שמהווה אשרור לפעולת הנציגות.

החובה לשלם דמי ועד וחובות הנתבע-

28. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

29. בסעיפים 1 ו-9 לתצהיר עדות ראשית מטעם התובעת פורט סך חובו של הנתבע כמתייחס לחובות בדמי ועד בית שוטפים בגין התקופה החל מחודש 5/15 וכלה ב-6/20 בסך כולל של 5,586 ₪ (456 ₪ בעבור 5/15-12/15 לפי 57 ₪ לחודש + 5,130 ₪ בעבור 1/16-6/20 לפי 95 ₪ לחודש), בתוספת סך של 1,290 ₪ בגין חלקו היחסי בעלות תיקון הגג המשותף.

30. נטען ולא הוכחש או הופרך כי כל בעלי הדירות בבית מלבד הנתבעים שילמו חלקם בגין תקופות אלו.

31. הנתבע לא טען כי שילם את החוב המיוחס לו בגין דמי הוועד, אלא טען לאי סדרים ברישומי הנציגות אשר טענה לחוב שונה בדיווחים שונים שלה, וכן טען להסכמות שניתנו לו לקיזוז תשלומים שהוציא.

32. לכתב התביעה צורפו כנספחים ז', יב', טז' ו-יח' טבלאות המפרטות את ההכנסות וההוצאות של הבית לתקופה מושא ההליך. הללו מעידות על כך שארבעה מחמישה בעלי דירות (או השוכרים בדירתם) שילמו דמי ועד בתקופה האמורה ולא התקבל כל תשלום של הנתבע בעבור תקופה זו.

33. הנתבע צירף לכתבי טענותיו קבלה אחת בלבד ע"ס 741 ₪ שקיבל מזהבה נציגת הנציגות ביום 30.4.15 בעבור 1/4/2014 עד 30/4/2015. לטענתו, הוא שילם תשלומים נוספים אך לא קיבל בגינם קבלה.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/33/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. לא מצאתי לקבל טענתו זו של הנתבע. לאור מערכת היחסים שהייתה קיימת בבית בעקבות תביעות קודמות שהגישה הנציגות כנגד הנתבע בגין חובות קודמים בדמי ועד, חזקה על הנתבע שלא היה משלם תשלומים כלשהם לתובעת ללא שקיבל לידיו קבלה על התשלום. ראו בעניין את האמור בסעיף 5 לכתב התביעה המתוקן וכן ראו פסק דין קודם שניתן כנגד הנתבע בגין חובות בדמי ועד שצורף לכתב התביעה.

35. למקרא כתבי הטענות והנספחים להם מוצאת אני לקבל את טענת התובעת בדבר חוב הנתבע לתקופות המפורטות בכתב התביעה המתוקן, קרי, 5/15 - 6/20 לפי הפירוט החודשי שפורט בכתב התביעה המתוקן.

36. עוד טען הנתבע כי לא קיימים לו חובות בגין דמי וועד בית עד סוף שנת 2017, ולראיה הפנה למכתב ששלח מר דויטשמן, נציג הנציגות, בסוף שנת 2017 לבעלי הדירות בבית בו כתב כי לאחר בדיקה בבנק נמצא כי "כל הדיירים שילמו את החובות שלהם". התובעת מנגד הסבירה כי המכתב האמור נשלח רק לדיירים ששילמו חובותיהם ולא אל הנתבע, וכי כל טבלאות ההכנסות וההוצאות שצורפו תומכות בטענה כי הנתבע חב בגין תקופות אלו בעבור דמי ועד.

37. לאחר שעיינתי במכתב האמור, נספח א' לכתב ההגנה, מצאתי לקבל את גרסת התובעת בעניין. עיון באותו מייל בו נכתב כי כל הדיירים שילמו חובותיהם מעלה כי אכן הנתבע אינו מכותב למייל זה אלא מכותבים לו רק יתר בעלי הדירות בבית. האמור מחזק את גרסת התובעת כי הדברים שנכתבו בו התייחסו רק לבעלי הדירות אליהם נשלח המייל, והוא אף עולה בקנה אחד עם תוכן של טבלאות ההכנסות וההוצאות שנשלחו לכל בעלי הדירות בבית מהן עולה בבירור כי הנתבע לא שילם דמי וועד.

38. באשר לטענת הנתבע כי הנציגות לא הייתה צריכה לבצע תיקונים בגג כל עוד הייתה קיימת אחריות לעבודות שבוצעו בגג על ידי בעל מקצוע קודם, טענה זו נשללת מניה וביה לאור האמור בסעיף 23 לסיכומי הנתבע שם מציין הנתבע: **"סעיף זה שומט את הקרקע מתחת לטענות הדבר קיומה של אחריות, שהרי במהלך תשע שנים שחלפו מיום התקנת היריעות על הגג בוצע סיווד רק פעם אחת בלבד. לפיכך אין אחריות על האיטום שהותקן בגג..."**

39. די באמור כדי להביא למסקנה כי יש לחייב את הנתבע בגין החובות המיוחסים לו בסך כולל של 6,876 ₪ (5,586 ₪ דמי ועד שוטפים + 1,290 ₪ חלק יחסי בעלות תיקון הגג).

40. אבחן להלן האם היה רשאי הנתבע לקזז מסך חובותיו אלו תשלומים כלשהם.

**האם הנתבע רשאי לקזז כספים מחובו-**

41. מחומר הראיות עלה כי הנתבע נוהג לעשות דין לעצמו ומקזז מעת לעת, שלא כדין, כספים בהם הוא חב כלפי הנציגות. יעיד על כך פסק הדין הקודם שניתן כנגדו בו נקבעו בסעיף 5 דברים אשר נכונים אף לענייננו:

**"לקיסרי אין הזכות לעכב תשלום דמי ועד בשם הכוונה לממן באמצעותם את תיקון דירתם פנימה. אם אכן ניכרים בדירה ליקויים שמקורם ליקוי באיטום הגג – שומה על הנציגות לבצע את התיקון, וככל שנחוצה לשם כך גביה מיוחדת, שומה על הנציגות לבצעה [כשם שבצעה גביה מיוחדת למשימות אחרות]. אי מילוי אחר חובה זו יקים לקיסרי זכות לתביעה עצמאית."**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/33/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה מוחלטת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. זאת, מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. תכליתה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום חלקם של בעלי הדירות בהוצאות אלה באופן מלא ובמועד (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, (פורסם בנבו, 28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, (פורסם בנבו, 16.11.2014)).

43. ככלל, בעלים של דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז כספים בהם הוא חב כלפי הנציגות בשל טענות שיש לו כלפיה, ואפילו לא במקום בו נגרמו לו נזקים ע"י מעשים או מחדלים של הנציגות. הדבר מצא עיגון בפסיקה, ראו ע"א (ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ תשמ"ד(1) 498 (1979), שם נקבע כי אין זיקה בין חובת בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות התחזוקה לבין השירותים שהוא מקבל מהנציגות, ובמקרה של מחלוקת בשאלת ההוצאות שבעל הדירה סבור שהוא זכאי להחזרתן, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין.

44. סעיף 56(א) לחוק המקרקעין, קובע במפורש שפרק ה' לחוק המקרקעין, הכולל בין השאר את זכות הקיזוז בין השותפים, לא יחול על השותפים בבית משותף. הרציונל לכך הינו, לאפשר את ניהולו התקין והיעיל של הבית המשותף. ראו ע"א 2295/01 (ת"א) מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי 138 רמת גן (פורסם בנבו, 30.6.2002), וכן ראו אריה אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי 333 (2001).

45. מקום בו קיימות טענות לנתבע כנגד אופן מינויה של הנציגות ואופן התנהלותה או בגין כספים שלטענתו על הנציגות להשיב לו צריך היה להפנות כלפי הנציגות, ובאין מענה שמורה הייתה לו הזכות להגיש תביעה כנגד הנציגות. מכל מקום לא מצינו זכות לבעל דירה בבית משותף, לפעול באופן חד צדדי ולחדול מלהעביר כספים.

46. לאור האמור בפסיקה שהובאה לעיל, הסכומים אותם ביקש הנתבע לקזז, ובכללם התיקונים שהוא ביצע באיטום הגג מעל דירתו, אינם ניתנים לקיזוז.

47. חריג לאמור הוא מקום בו בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם לקיזוז של סכום כסף שהוציא בעל דירה בבית (ואפילו שלא כדין) חלק הנציגות מסך חובותיו. בדברים אלו אני מתייחסת למכתב שהוציא מר דויטשמן ליתר בעלי הדירות בבית בו הודה כי בעלי הדירות בבית, כולל אותו, נתנו הסכמתם לשלם לנתבע את הסך של 3,500 ₪ בגין תיקון התקרה בדירתו, ראו נספחים א' ו-ב' כתב התביעה המתוקן בו נכתב: "לגבי קיסרי, הוחלט על דעת לאה וברכה לשלם לקיסרי 3,500 שקל לתיקון התקרה אצלה בבית למרות שאני מתנגד, כי יש לה אחריות, מקבל".

48. משנתנו בעלי הדירות בבית לנתבע הסכמה לשלם לו את הסך של 3,500 ₪ שהוציא לתיקון התקרה בדירתו אין הם יכולים עוד לחזור בהם מהסכמתם זו ולטעון כי סכום זה אינו ניתן לקיזוז.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

**מס' תיק: 8/33/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. ואולם, מתוך הסך של 3,500 ₪ שהוסכם לשלם לנתבע יש להפחית את חלקו היחסי של הנתבע בעלות תיקון התקרה בדירתו. מעיון בנסח הרישום עולה כי יחס שטחי דירת הנתבע ליחס כלל שטחי הדירות בבית עומד על 51/270, ועל כן מתוך הסך של 3,500 ₪ בו הכירו בעלי הדירות בבית מוצאת אני להפחית את הסך של 2,839 ₪ מסך חובותיו של הנתבע.

**סוף דבר**

50. מן האמור לעיל דין התביעה להתקבל חלקית.

51. הנתבע ישלם לתובעת סך של 4,037 ₪ (6,876 ₪ פחות הסך של 2,839 ₪) בגין החובות מושא ההליך.

52. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, שקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, לקחתי בחשבון כי אמנם התביעה לא התקבלה במלואה אך הסכום שהופחת הופחת רק מהטעם שבעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם להפחתה ולא מהטעם שהנתבע היה זכאי לכך בדין, וכן לקחתי בחשבון את העובדה שעל אף שהנתבע נתבע כבר בעבר ואף ניתן כנגדו פסק דין אשר חייבו בתשלומי דמי הוועד המשיך הנתבע שלא לשלם דמי וועד, וכן המשיך לבצע קיזוזים שלא כדין של כספים שהוציא חלף הנציגות מחובותיו. בשכלול כל האמור, מוצאת אני לחייבו לשלם לתובעת הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד ואגרת משפט בסך של 6,000 ₪.

53. סכום מהסכומים לעיל שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (20.1.20) ועד לתשלום המלא בפועל.

**יישלח לצדדים**

ניתן ביום כ"ג בניסן תשפ"א (5.4.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין